

이의신청 결과 통지서 표준서식 개정 계획 보고

- 「처분에 대한 이의신청 및 재심사 등에 관한 서식」(법제처 고시) -

'25. 8. 미래법제혁신기획단

□ 추진 배경

- 「행정기본법」 및 같은 법 시행령이 개정('25.9.19. 시행 예정)됨에 따라 행정청은 이의신청 결과를 신청인에게 통지 시 ①행정심판·행정소송의 대상이 되는 처분, ②행정심판·행정소송 제기 기간을 함께 안내해야 함

- 해당 개정사항 등을 이의신청 결과 통지서 표준 서식에 반영하고자 「처분에 대한 이의신청 및 재심사 등에 관한 서식」* 개정 추진

* 형식은 법제처 고시이나 「행정기본법 시행령」 제19조의 위임에 따른 것으로 개별 법령상 이의신청에 대한 별도 규정이나 서식이 없는 경우 해당 서식을 사용

□ 개정안의 내용

- 이의신청 결과통지서 서식 정비(별지 제3호서식)
 - 통지서 하단 유의사항란(안내사항란으로 개정)에 행정심판 및 행정소송 제기 대상을 구체화하고 쟁송 제기기관 및 근거 법률을 추가하여 알기 쉽게 안내

[주요 개정 내용]

	현행	개정안
쟁송제기 대상	원처분	▶ 원칙: 원처분 ▶ 예외: 이의신청 결과 원처분이 변경된 경우에는 변경된 처분 ※ 법률 개정사항 반영
쟁송제기 기관	규정 없음	▶ 행정심판: 처분청 또는 행정심판위원회 (「행정심판법」 제23조제1항) ▶ 행정소송: 행정법원 (「행정소송법」 제9조) ※ 법령에 명시적인 규정은 없으나 국민들의 행정쟁송 제기 편의를 위해 추가(「행정소송법」 제9조 전문 기재)

[서식 유의사항란 개정 전후 비교]

구분	내용
현행	이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 경우에는 그 결과를 통지받은 날(통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 통지기간이 만료되는 날의 다음 날)부터 90일 이내에 원처분(原處分: 이의신청의 대상이 된 당초의 처분을 말합니다)을 대상으로 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있습니다(「행정기본법」 제36조제4항).
개정	↓ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 경우에는 다음의 내용을 참조하시기 바랍니다(「행정기본법」 제36조제4항). 1. 행정심판 또는 행정소송은 이의신청 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제기할 수 있습니다. 다만, 「행정기본법」 제36조제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 통지기간이 만료되는 날의 다음 날부터 90일 이내에 제기할 수 있습니다. 2. 행정심판 또는 행정소송은 원처분(原處分: 이의신청의 대상이 된 당초의 처분을 말합니다)에 대하여 제기할 수 있습니다. 다만, 이의신청 결과 원처분이 변경된 경우에는 변경된 처분에 대하여 제기해야 합니다. 3. 행정심판을 제기하려는 경우에는 피청구인(처분을 한 처분청)이나 「행정심판법」 제6조에 따른 행정심판위원회에 심판청구서를 제출하시면 됩니다(「행정심판법」 제23조제1항). 4. 행정소송을 제기하려는 경우에는 「행정소송법」 제9조에 따른 행정법원에 제기하시면 됩니다(「행정소송법」 제9조). <참고> 「행정소송법」 제9조(재판관할) ① 취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피고에 대하여 취소소송을 제기하는 경우에는 대법원소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다. 1. 중앙행정기관, 중앙행정기관의 부속기관과 합의제행정기관 또는 그 장 2. 국가의 사무를 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 장 ③ 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다.

□ 향후 계획

- (행정예고 및 행안부 서식 심사) 8월 1주 ~ 8월 4주 (20일)
- (개정안 발령 및 국회 통지) ~ 9월 1주
- (행정규칙 사후심사) 9월 2주 ~ ※ 별첨 : 별지 서식 개정안

■ 처분에 대한 이의신청 및 재심사 등에 관한 서식 [별지 제3호서식]

행정기관명

수신자

(경유)

제 목 **이의신청 결과 통지서**

「행정기본법」 제36조제2항 본문에 따라 귀하께서 신청하신 이의신청에 대한 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

신 청 인	성 명	(법인·단체의 경우는 법인·단체명과 대표자 성명을 적습니다.)	생 년 월 일	
	주 소	(법인·단체의 경우는 주사무소의 소재지를 적습니다.)		
이 의 신 청 대 상 처 분				
이 의 신 청 결 과		[]수용 []일부 수용 []미수용 []기타		
결 정 이 유				

소 관 행 정 청

직인

기안자 (직위/직급) 서명

검토자 (직위/직급) 서명

결재권자 (직위/직급) 서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일)

접수 처리과명-일련번호(접수일)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소 / 공개구분

안 내 사 항

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 경우에는 다음의 내용을 참조하시기 바랍니다 (「행정기본법」 제36조제4항).

1. 행정심판 또는 행정소송은 이의신청 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제기할 수 있습니다. 다만, 「행정기본법」 제36조제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 통지기간이 만료되는 날의 다음 날부터 90일 이내에 제기할 수 있습니다.
2. 행정심판 또는 행정소송은 원처분(原處分: 이의신청의 대상이 된 당초의 처분을 말합니다)에 대하여 제기할 수 있습니다. 다만, 이의신청 결과 원처분이 변경된 경우에는 변경된 처분에 대하여 제기해야 합니다.
3. 행정심판을 제기하려는 경우에는 피청구인(처분을 한 처분청)이나 「행정심판법」 제6조에 따른 행정심판위원회에 심판청구서를 제출하시면 됩니다(「행정심판법」 제23조제1항).
4. 행정소송을 제기하려는 경우에는 「행정소송법」 제9조에 따른 행정법원에 제기하시면 됩니다(「행정소송법」 제9조).

<참고>

「행정소송법」

제9조(재판관할) ① 취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피고에 대하여 취소소송을 제기하는 경우에는 대법원소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다.

1. 중앙행정기관, 중앙행정기관의 부속기관과 합의제행정기관 또는 그 장
2. 국가의 사무를 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 장

③ 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다.